

(4)

## 압류재산 매각 잔대금 영수증 발급 불철저

- 「국세징수법」 제77조(매수대금 납부의 효과)에 따르면, 매수인은 매수대금을 납부한 때에 매각재산을 취득하고, 매수대금을 수령한 때에는 그 한도에서 체납자로부터 체납액을 징수한 것으로 보며,
    - 「지방세법」 제107조(납세의무자) 및 제114조(과세기준일)에 따르면, 재산세 과세기준일 현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자는 재산세를 납부할 의무가 있고, 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다고 되어 있음
      - 이에 따라 잔대금 영수증 발급 시 재산세 납세의무자가 바뀌는 등으로 법률 분쟁이 발생하거나 관련 민원이 발생하지 않도록 잔대금 영수증 발급 시 실제 입금일을 확인하고 착오 없이 발급하여야 함
  - 그런데, 감사 대상기간('15. 4. 1.~'16. 1. 31.) 중 ◆◆◆◆◆부의 잔대금 영수증 발급현황을 점검한 결과,
    - 체납자 ○○○(□□세무서, △△△△△△△△△)의 잔대금 입금일은 '15. 4. 6.이나 영수증 발급일은 '15. 4. 13.으로 7일이 지연되어 처리하는 등 총 95건\*이 실제 입금일과 영수증 발급일이 다른 것으로 확인됨
- \* 6월 1일 기준 업무처리 실적이 없어 재산세 납부의무자가 바뀐 경우는 없었음

< 조치할 사항 >

◇ ◆◆◆◆◆부장은 압류재산 매각대금 영수증 발급 시 실제 입금일과 발급일을 정확히 확인하여 발급하도록 관련 직원을 대상으로 직무교육을 실시하고, 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의 촉구하시기 바람(주의).

< 관련자 >

| 소속 | 직위 | 직급 | 성명 | 담당업무 | 담당기간 | 현근무처 |
|----|----|----|----|------|------|------|
|----|----|----|----|------|------|------|

“기재 생략”